

## RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5064497-26.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL MICHELLE BRANDÃO DE SOUSA PINTO

RECORRENTE: JULIA VITORIA DE CASTRO CONCEICAO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO E OUTRO

**RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR - UNIÃO E SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA - PLEITO DE RESTABELECIMENTO PROVISÓRIO DA BOLSA PROUNI - REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS - INSTRUÇÃO PROCESSUAL EM ANDAMENTO - RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO - DECISÃO DA ORIGEM MANTIDA.**

### ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de medida cautelar da autora, a fim de manter a decisão proferida pelo juízo de origem. Sem condenação em custas ou honorários sucumbenciais, haja vista tratar-se de simples incidente processual. Intimem-se as partes. Transitado em julgado, dê-se baixa. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 23 de outubro de 2024.

5064497-26.2024.4.02.5101

510014536596 .V4

## RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5064497-26.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL MICHELLE BRANDÃO DE SOUSA PINTO

RECORRENTE: JULIA VITORIA DE CASTRO CONCEICAO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO E OUTRO

### RELATÓRIO

Trata-se de recurso de medida cautelar interposto pela parte autora contra a decisão proferida pelo Juízo da 21ª Vara Federal do Rio de Janeiro, nos autos do processo nº 5057927-24.2024.4.02.5101 (Ev. 8), de indeferimento da tutela de urgência requerida pela parte autora, "para o fim de determinar o restabelecimento provisório da bolsa concedida, de modo a garantir à AUTORA o direito de continuar frequentando o curso de psicologia por meio do PROUNI, até o julgamento definitivo da demanda".

Sustenta a recorrente, em síntese, que foi cancelada a bolsa de estudo inicialmente concedida por meio do ProUni, em razão da renda familiar superior ao limite estabelecido para inscrição no programa, não tendo a autora condições de arcar com as mensalidades escolares.

Por meio da decisão do Ev. 3 foi indeferida a antecipação da tutela recursal.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório. Passo a decidir.

### VOTO

O juízo recorrido, para indeferir a tutela de urgência, analisou a petição inicial e concluiu que as teses arguidas não são aptas a que se conclua pela verossimilhança das alegações.

Pela análise da inicial, verifica-se que o caso revela discussão sobre restabelecimento de bolsa ProUni. Não se identifica urgência a justificar a concessão da tutela requerida, uma vez que, como ressaltou o juízo de origem, a própria autora indica não atender a parâmetro objetivo quanto à renda estabelecida na norma relativa ao ProUni no exercício da discricionariedade administrativa."

As teses levantadas pela parte autora deverão ser objeto de pronunciamento em caráter definitivo em momento oportuno, mas, por ora, o que se tem é um pleito de restabelecimento de bolsa estudantil, sem indícios de que faça jus ao direito que pleiteia, de modo que há que ser indeferido.

Destaco que após a decisão do Ev. 3, os autos originários foram remetidos para o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, a fim de se verificar a possibilidade de conciliação entre as partes, ainda sem manifestação das mesmas.

Assim, em juízo de cognição sumária, não verifico a presença dos requisitos necessários a justificar a concessão da antecipação de tutela recursal, de modo que se deve prosseguir com a instrução processual, conforme determinado pelo juízo de origem.

Ante o exposto, voto no sentido de **CONHECER E NEGAR PROVIMENTO** ao recurso de medida cautelar da autora, a fim de manter a decisão proferida pelo juízo de origem. Sem condenação em custas ou honorários sucumbenciais, haja vista tratar-se de simples incidente processual. Intimem-se as partes. Transitado em julgado, dê-se baixa. É como voto.